

עין משפט
גַּר מִצוּחַ

סוּ א מִי פִּי־הַמֶּלֶךְ יֵיטְ הַלְכָה ט׃
סוּ ב מִי פִּי־הַמֶּלֶךְ מַעֲשֵׂר הַלְכָה כֹּא [שׁׁע׃ י״ד ס׳ שֶׁלָּה שׁע׳ קצ׳]:
סח ג מִי שֶׁסֶּ פֶּקֶד דַּ הַלְכָה יֹא׃
סט ד מִי פִּי־ג שֶׁסֶּ הַלְכָה ג׃
ע ה מִי פִּי־ג הַמֶּלֶךְ שַׁנַּת הַלְכָה טו וּפְסִיחָה הַלְכָה סה׃

רבינו חננאל

בטע מינה רבא מרב נחמן, דבר שלא נגמרה [מלאכתו] ועדיין פגין הן ולא נתחייב במעשר, כדנתן מאמתי הפירות חייבין במעשר, התאנים משיבחוילו כו', ונכנסה השבת ונכנסה לנגננה לכל דבר הראוי לו בשבת, ואפילו אילו הפגין וכיצא בהן, ובגון הקישואין קורם שפיקסו, והאבטיחין קורם שישלקו, אפי"פ שלא נתחייבו למעשר, כיון דלעניין עונג אוכל הן, כמו שנגמרה מלאכתן לענין מעשר דמי, וחייב לעשר, או לא, א"ל שבת קובעת כי האי גזונא וחייב לעשר. ואקשינא עליה שבת קובעת ויציא קובעת, כשם שהחצר אינה קובעת אלא בדבר שנגמרה מלאכתו, דהנן במשורות פרק ג' העמביר תאנים בחצירי לקצות בני ובני הביתו אוכלין מהן עראי ופטורין, כך שבת לא תקבע אלא בדבר שנגמרה מלאכתו. אמר (לך) [ותן] תלמוד ערוך הוא בדינו ששבת קובעת את המוקצה למעשר ואפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו. ואמרין אף [אנן] נמי תנינא, ועוד א"ר אליעזר עומר אדם על המוקצה ערב שבת כו', ודייקין מדקתי בשביעית, ש"מ משום דלאו בני עשורי היא, ולפיכך שרי למיכל מיניה אפילו בשבת, הא בשאר שני שבועי אסור לאכול בשבת עד שיעשר משום דשבת קבעה. ופרקינן לאו משום דשבת קבעה, אלא משום דפירש ואמר מיכן אני אוכל למחר, אמירתו היא שקבעתה, דגלי דעתיה דגמרה בהכי כמה שהוא עכשיו היא גמר מלאכתו. והאי אפילו בחול אמירתו קובעתו למעשר, ואמאי לא ותי בחול אלא בע"ש, קמ"ל דטבל מוכן הוא אצל שבת, אלא אפילו למעשר, ואמאי לא ותי בשביעית דלאו בת עשורי היא שרי, אלא אפילו בשאר שני שבועי אי אמר במוקצה מיכן אני אוכל למחר, מוכן הוא וחייב במעשר, ואם עבר ותיקנו מותר לאכול ממנו בשבת.

לד:

וְאוֹמַר מִכָּאן אֲנִי נוֹמָרְ. מקשה בירושלמי מחלפא שטמיהו דז"ש לעיל א קאמר לא יטול אא"כ נענע והכא קאמר דבאמירה בעלמא סגי דהא ר"א שמותי הוא א [ו"ל דלא קשה דלא מחלפא שטמיהו דמוקצה דבעלי חיים ט] עדיף ומחמירין טפי אצל קשה דמחלפא שטמיהו דז"ה דלעיל קאמר דבאומר ו מכאן אני נוטל למחר סגי והכא קאמר דבעי שירשום ו יש לומר דשאני הכא דאקצייה בידים:
תִּינוּקוֹת שטמנו וכו'. ואע"ג שיכולין לאכול אכילת עראי עד שיראו פני הציט או פני החזר מ"מ אכילת שצת חשוכה ועראי שלו קצע וכיון שטמנו ז בשצת לאכול הוקצעו אע"פ שעבר שצת ונקט מינוקות לרבותא אע"פ שאין להם מחשבה גרידא מעשה יש להם:
בְּנֵי וּבְנֵי בִיתוֹ אוֹכְלִין אֲכִילָת עָרָא. פ' בירושלמי ד דוקא נניו אצל איהו גופי' אקצעינהו דגלה דעתו להניחם שס ז כך:
הָא כְּשֶׁאֵר שְׁנֵי שְׁבוּעַ אָא. דשצת אקצעינהו וכללא דשמעתין כל היכא דר"ל שקובע קובע בלא ראיית פני הציט כמו אס הכניסן דרך רבותא טפי ופלוגתא דהכנה לשמעין א [שערים] [דךר] גגות וקרפפות]:
אִי הָכִי מֵאִי אָרִיא שְׁבַת אִפִּי' בַּחוּל נָמִי. אי הכי דטעמא משום דקצעי' דבדורו אפילו בחול נמי וכ"ת משום דאקטריך לאשמעינן הכנה ומכאן אני נוטל לפיכך נקט שצת והא מתני' קמשמע לן תרמי דבדורו קובע ואשמעינן דין הכנה דא"כ לשמעין בחול דבדורו קובע דהוי כמקום אחר צפירות מתוקנים אס כנסן לאור ה [בצריך] שירשום ולומר סגי לומר מכאן אני נוטל משמע מדנקט שצת לענין טבל דשצת קובע בטבל כשאר ימי שצוע א"נ ה"פ לשמעין בחול דבדורו קובע ובהכנה לפלגו פלוגתא דז"ה וז"ש גבי

גחולות כדאימא לעיל ולא נהירא כדפרישית לעיל דלא שיך פלוגמיהו דבעלי חיים:
הָא קמ"ל דבבב' מובן הוא אצב' בו'. לכך נקטינהו לענין שצת דאגב אורחיה דהכנת שצת אשמעינן חדוש אחר דהיכא דהזמינו לשצת דאינו אסור אלא משום מעשר המעורב ט ואס בא אדם ותקנו מתוקן ולא אמרינן הואיל ונתקפה בשביל מעשר שצתוכו נתקפה לכל היום הואיל והגבזה תרומות ומעשרות לא הוי אלא מדרבנן והכי דייק ליה מדתני עומד אדם על המוקצה וכו' משמע הא כשאר שני שצוע לא יעמוד לכתחלה הא אס עבר ותקנו מתוקן אצל אי ס"ל לתנא דמשום איסור מוקצה לא תקנו כשעבר ותקנו הכי הל"ל העומד על המוקצה ע"ש כשציעית ואומר מכאן אני נוטל למחר הרי הוא מן המוכן ודייקינן מינה הא כשאר שני שצוע אינו מן המוכן: והלא

שאני הסם כו'. דאיזה אחשבה דבדורו שקראה אכילה:
אי הכי בשצת לשמעין בחול ובסדר זרעים והכא ליפלגו בהכנה דגחולות כדאפלגו דז"ש וז"ה בבבירה'':
הא קמ"ל דטבל מוכן הוא כו'. להכי נקט גבי שצת לאשמעינן מלתא אחריתי אגב אורחיה דאקטריך לאפלוגי בהכנה תנא נמי הא כהדיה דכשאר שני שצוע אינו אסור משהזמינן אלא משום מעשר בלבד אצל הכנה איתא שאס כא אדם אחד ועבר ותקנו מתוקן ומותר לאכול ולא אמרינן לא מהניא ליה הזמנה כל זמן שלא נתקן דהא מוקצה מחמת איסור טבל הוא ואסמיה מדעתיה קמ"ל כיון דהגבזה תרומה ומעשר מדאורייתא בשצת שרי אין זה מוקצה מחמת איסור והכי שמעינן ליה ממתניתין מדקתני עומד אדם על המוקצה לכתחלה כשציעית ולא מצי למידק מינה איסור כשאר שני שצוע אלא הכי קאמר הא כשאר שני שצוע לא יעמוד ויאמר כן דקצע ליה דבדוריה ומחייב כמעשר ולמחר אכיל ליה בטבליה דאי ס"ל לתנא דאיסור מוקצה נמי לא פקע מיניה הכי הוה ליה למתני העומד על המוקצה ערב שצת כשציעית ואומר מכאן אני אוכל למחר הרי זה מן המוכן ודייקינן מיניה הא כשאר שני שצוע אינו מוכן אלא השתא לא שמעינן מדיקא דנתמר משום מוקצה אלא משום מעשר: והרי זה מן המוכן ודייקינן מינה הא כשאר שני שצוע אינו מוכן אצל השתא לא שמעינן מדיקא דנתמר משום מוקצה אלא משום מעשר: והלא

המביא פרק רביעי ביצה

ערב שצת כשציעית. שאין מעשר נוהג זה ואין מחוסר אלא הזמנה. וה"ה כמעושר וכשאר שני שצוע אלא אורחא דמלתא נקט דסתם מוקצה לאו מעושר הוא דגרוגרות ואמוקים הן סתם מוקצה ואין רגילין לעשר קודם גמר מלאכה:
ואומר מכאן אני נוטל למחר.

וסגי כהכי דיש ברירה:
עד שירשום. בסימן דאין ברירה:
גב' תינוקות שטמנו תאנים. כשדה או בגנה לאכילת שצת ושכחו ולא עשרו כו' לא יאכלו. ואף על גב דק"ל אין הטבל מתחייב כמעשר לאוכלו אכילת עראי עד שיראה פני הציט או פני החזר כז"מ כהשוכר את הפועלים (דף פח). אכילת שצת חשוכה ועראי שלה הרי הוא קצע והרי הוטמנו לאכילת שצת והוקצעו. והאי דנקט תינוקות רבותא היא דאשמעינן דיש להם מחשבה ע"י מעשה המוכיח וכדאמרין בהכל שזטטין (סולין דף יג). ותאנים דבר שנגמרה מלאכתן הוא אא"כ חשב עליהן לקציעות או לגרוגרות ושמעין מינה דבר שנגמרה מלאכתו שצת קובעת למעשר בלא ראיית פני הציט וכדבר שלא נגמרה מלאכתו לא שמעינן אי קבעה אי לא קבעה:
וסנן המעציר תאנים. השוטח תאנים כחצרו:
לקצום. ליצטן לעשות מהן קציעות ולאחר שנעשו קציעות דורסן כעגול:
נניו וצני ציטו אוכלין מהן עראי ופטורין. מלעשר דאין חזר קובעת כראיית פנים אלא כדבר שנגמרה מלאכתו. ומציעיא ליה לרבא שצת מי הוה כחזר או עדיפא מיניה:
מחשבה מוקצה למעשר. מוקצה היינו לא נגמרה מלאכתו:
כדבר שלא נגמרה מלאכתו. לישנא יתירא הוא והוא פ' של מוקצה ונכצת כספרים:
כיון דכסיז וקראס לשצת עונג. כיון דאקרי אכילה ידידה עונג קבעה שאין זה עוד שס עראי אלא שצת קבע:
שצת קובעת. אס יחדה לשצת קבעה אף למוצאי שצת ואס שאכילתה לעולם קבע היא קרייה אצל למוצאי שצת מותר כדלקמנא'':
על המוקצה. וסתמיה לא נגמרה מלאכתו עד עתה:
כשציעית לאו כר עשורי היא. נפקא לן כשכילת' ו מואכלו אציוני עמך ויתרם תאכל חית השדה (שמות כג) מה היה אוכלת שלא כמעושר אף אדם אוכל שלא כמעושר:
הכי נמי דאסור. לאכול למחר משום מעשר:
מאי טעמא. כשאר שני שצוע לא הא כשאר שני שציעית לא קבע למעשר בלא ראיית פני הציט ואפי' צצית אינו נקבע אלא ככניסתו דרך שערים כדאמרין כהשוכר את הפועלים (ב"מ דף פח). וזה כשנכנס לא נקבע דהא לא נגמרה מלאכתו ואמר לעיל דאין חזר קובעת אלא כדנגמר וצית וחזר שוין כדאמר' התם כהשוכר ואמאי נקט מתניתין כשציעית למיסר שאר שנים לאו משום קציעות דשצת:
דטעמיה משום דבוריה הוא: מאי אריא שצת. מאי אריא דאשמעינן **הא קמ"ל דטבל מוכן הוא כו'**. להכי נקט גבי שצת לאשמעינן מלתא אחריתי אגב אורחיה דאקטריך לאפלוגי בהכנה תנא נמי הא כהדיה דכשאר שני שצוע אינו אסור משהזמינן אלא משום מעשר כשאר איתא שאס כא אדם אחד ועבר ותקנו מתוקן ומותר לאכול ולא אמרינן לא מהניא ליה הזמנה כל זמן שלא נתקן דהא מוקצה מחמת איסור טבל הוא ואסמיה מדעתיה קמ"ל כיון דהגבזה תרומה ומעשר מדאורייתא בשצת שרי אין זה מוקצה מחמת איסור והכי שמעינן ליה ממתניתין מדקתני עומד אדם על המוקצה לכתחלה כשציעית ולא מצי למידק מינה איסור כשאר שני שצוע אלא הכי קאמר הא כשאר שני שצוע לא יעמוד ויאמר כן דקצע ליה דבדוריה ומחייב כמעשר ולמחר אכיל ליה בטבליה דאי ס"ל לתנא דאיסור מוקצה נמי לא פקע מיניה הכי הוה ליה למתני העומד על המוקצה ערב שצת כשציעית ואומר מכאן אני אוכל למחר הרי זה מן המוכן ודייקינן מיניה הא כשאר שני שצוע אינו מוכן אלא השתא לא שמעינן מדיקא דנתמר משום מוקצה אלא משום מעשר: והרי זה מן המוכן ודייקינן מינה הא כשאר שני שצוע אינו מוכן אצל השתא לא שמעינן מדיקא דנתמר משום מוקצה אלא משום מעשר: והלא

אסורה אף למוצאי שצת ואס שאכילתה לעולם קבע היא קרייה אצל למוצאי שצת מותר כדלקמנא'':
על המוקצה. וסתמיה לא נגמרה מלאכתו עד עתה:
כשציעית לאו כר עשורי היא. נפקא לן כשכילת' ו מואכלו אציוני עמך ויתרם תאכל חית השדה (שמות כג) מה היה אוכלת שלא כמעושר אף אדם אוכל שלא כמעושר:
הכי נמי דאסור. לאכול למחר משום מעשר:
מאי טעמא. כשאר שני שצוע לא הא כשאר שני שציעית לא קבע למעשר בלא ראיית פני הציט ואפי' צצית אינו נקבע אלא ככניסתו דרך שערים כדאמרין כהשוכר את הפועלים (ב"מ דף פח). וזה כשנכנס לא נקבע דהא לא נגמרה מלאכתו ואמר לעיל דאין חזר קובעת אלא כדנגמר וצית וחזר שוין כדאמר' התם כהשוכר ואמאי נקט מתניתין כשציעית למיסר שאר שנים לאו משום קציעות דשצת:
דטעמיה משום דבוריה הוא: מאי אריא שצת. מאי אריא דאשמעינן **הא קמ"ל דטבל מוכן הוא כו'**. להכי נקט גבי שצת לאשמעינן מלתא אחריתי אגב אורחיה דאקטריך לאפלוגי בהכנה תנא נמי הא כהדיה דכשאר שני שצוע אינו אסור משהזמינן אלא משום מעשר כשאר איתא שאס כא אדם אחד ועבר ותקנו מתוקן ומותר לאכול ולא אמרינן לא מהניא ליה הזמנה כל זמן שלא נתקן דהא מוקצה מחמת איסור טבל הוא ואסמיה מדעתיה קמ"ל כיון דהגבזה תרומה ומעשר מדאורייתא בשצת שרי אין זה מוקצה מחמת איסור והכי שמעינן ליה ממתניתין מדקתני עומד אדם על המוקצה לכתחלה כשציעית ולא מצי למידק מינה איסור כשאר שני שצוע אלא הכי קאמר הא כשאר שני שצוע לא יעמוד ויאמר כן דקצע ליה דבדוריה ומחייב כמעשר ולמחר אכיל ליה בטבליה דאי ס"ל לתנא דאיסור מוקצה נמי לא פקע מיניה הכי הוה ליה למתני העומד על המוקצה ערב שצת כשציעית ואומר מכאן אני אוכל למחר הרי זה מן המוכן ודייקינן מיניה הא כשאר שני שצוע אינו מוכן אלא השתא לא שמעינן מדיקא דנתמר משום מוקצה אלא משום מעשר: והרי זה מן המוכן ודייקינן מינה הא כשאר שני שצוע אינו מוכן אצל השתא לא שמעינן מדיקא דנתמר משום מוקצה אלא משום מעשר: והלא

אסורה אף למוצאי שצת ואס שאכילתה לעולם קבע היא קרייה אצל למוצאי שצת מותר כדלקמנא'':
על המוקצה. וסתמיה לא נגמרה מלאכתו עד עתה:
כשציעית לאו כר עשורי היא. נפקא לן כשכילת' ו מואכלו אציוני עמך ויתרם תאכל חית השדה (שמות כג) מה היה אוכלת שלא כמעושר אף אדם אוכל שלא כמעושר:
הכי נמי דאסור. לאכול למחר משום מעשר:
מאי טעמא. כשאר שני שצוע לא הא כשאר שני שציעית לא קבע למעשר בלא ראיית פני הציט ואפי' צצית אינו נקבע אלא ככניסתו דרך שערים כדאמרין כהשוכר את הפועלים (ב"מ דף פח). וזה כשנכנס לא נקבע דהא לא נגמרה מלאכתו ואמר לעיל דאין חזר קובעת אלא כדנגמר וצית וחזר שוין כדאמר' התם כהשוכר ואמאי נקט מתניתין כשציעית למיסר שאר שנים לאו משום קציעות דשצת:
דטעמיה משום דבוריה הוא: מאי אריא שצת. מאי אריא דאשמעינן **הא קמ"ל דטבל מוכן הוא כו'**. להכי נקט גבי שצת לאשמעינן מלתא אחריתי אגב אורחיה דאקטריך לאפלוגי בהכנה תנא נמי הא כהדיה דכשאר שני שצוע אינו אסור משהזמינן אלא משום מעשר כשאר איתא שאס כא אדם אחד ועבר ותקנו מתוקן ומותר לאכול ולא אמרינן לא מהניא ליה הזמנה כל זמן שלא נתקן דהא מוקצה מחמת איסור טבל הוא ואסמיה מדעתיה קמ"ל כיון דהגבזה תרומה ומעשר מדאורייתא בשצת שרי אין זה מוקצה מחמת איסור והכי שמעינן ליה ממתניתין מדקתני עומד אדם על המוקצה לכתחלה כשציעית ולא מצי למידק מינה איסור כשאר שני שצוע אלא הכי קאמר הא כשאר שני שצוע לא יעמוד ויאמר כן דקצע ליה דבדוריה ומחייב כמעשר ולמחר אכיל ליה בטבליה דאי ס"ל לתנא דאיסור מוקצה נמי לא פקע מיניה הכי הוה ליה למתני העומד על המוקצה ערב שצת כשציעית ואומר מכאן אני אוכל למחר הרי זה מן המוכן ודייקינן מיניה הא כשאר שני שצוע אינו מוכן אלא השתא לא שמעינן מדיקא דנתמר משום מוקצה אלא משום מעשר: והרי זה מן המוכן ודייקינן מינה הא כשאר שני שצוע אינו מוכן אצל השתא לא שמעינן מדיקא דנתמר משום מוקצה אלא משום מעשר: והלא

מתוך מעשה המוכיח כדאמרין בפרק הכל שוחטין (חולין י"ג א') ומתוך מעשיהם נכרת מחשבתן. רש"יא. ד. (מעשרות פ"ג י"א), ועי' מתי' בראי"ה בד"ה ומנן נמי.

מסורת הש"ס

א) מעשרות פרק ד מ"ב
ב) מעשרות פרק ג מ"א
ג) [למנן לה: א.]
ד) [מינת עראי ליתא כמשנהא, ד.]
ה) [למנן לה. שבת מג.],
ו) [דף לה.],
ז) [משפטים פרשה כו, ו]
ח) [לעיל י.],
ט) [דף י.],
י) [ש"י לעיל ב. מדר"ה דלמא כמשפטי הש"ס, ו]
יא) [זה חזי כ"ל וכן אי' בירושלמי, ס.]
יב) [שטמנו לאכול בשצת כ"ל, ו]
יג) יש מוחקין מיצת כן וי"ג ש"ל שהניחם שס כך ר"ל תחלה כשהניחם היה ע"מ שמה שיראו לאכול לא יאה מוקצה, ט) רש"ל,

‏

תורה אור השלם
1. אם תשיב משבת רגלך, עשות חפצך ביום קדשי וקראת לשבת ענג לקדוש ?? מקבד ובבדרו מעשות דרךך מקצווא חפצך ודבר דרך:
ישעיהו נח יג

‏

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה אי הכי וכו' אס כנסן לאור למר צריך שירשום ולומר מני לומר וכו' בפלוגתא דב"ה:
ב) ד"ה הא וכו' המעורב בו ואס כא:

‏

גליון הש"ס

גב' אף שבת לא תקבע.
עין פסחים דף קה ע"א:

‏

הגהות הגר"א

א) תוס' ד"ה ואומר כ' שמומי הוא ומשע דמוקצה דבי"ח עדיף ומחמירין טפי ומוק' דמתחלפי שטמיהו דב"ה דלעיל קאמרי כלאמר זה חזי אפי נוטל למחר סגי והכא קאמר דבעי שירשום ומשני דשאני הכא דאקצי' בירוש' כ"ל וי"צ ואף ש"ל דהוא הוא הלשון לפי דברי רבא שס (דף י" מ) מ"מ אין משמעות הלשון דבעי שירשום:

‏

מוסף רש"י

כיון דכתוב וקראת לשבת עונג קבעה.
דשצת עונג איקרי מכל שהוא הוי עונג (שבת לד.) ואפילו אכילת ארעי דשצת חשוכה קבע למעשר (פסחים קה).
דטבל מוכן הוא אצל שבת. שאין זו מוקצה אלא איסורו ואס כא אדם ועבר על דברי תנאים שאסור לתרום בשבת ומיקנו מתוקן ומותר לנטלו ולאוכלו (שבת מג.).

‏

מוסף תוספות

א. (כדאי' שבת קל, ב), פירוש, מתלמידי בית שמאי. מ"ש. ב. ואין נראה דפליגי אבית הלל. מ"ר. ג. יש להם מחשבה